DOI:10.16528/j.cnki.22-1054/f.2010.08.017

完善地票交易制度的个案研究

沈　冰，郭培媛，李　婧

（重庆大学经济与工商管理学院，重庆 400044）
（西南大学经济管理学院，重庆 400715）

摘要： 重庆市从 2008 年 12 月推出的地票交易是农村土地使用权流转的一次制度创新，对统筹城乡协调发展具有积极的意义。在近 2 年的探索和实践中，重庆地票交易运行稳健、交易活跃、效果较好。但重庆市地票交易制度在制度设计、分配机制、交易机制、监督机制等方面还存在一些问题，还需从多方面对地票交易制度进行优化和完善。

关键词： 地票；交易制度；土地流转；城乡协调发展

中图分类号： F321.1　　**文献标识码：** A

文章编号： 1007－7685（2010）08－0083－05

随着改革的不断深入、城市化进程的不断推进，一方面，城市建设用地日趋紧张，而另一方面，由于大量农村人口进入城市而导致农村土地大量闲置。[1] 如何解决这一矛盾已成为当前比较棘手的难点问题。作为统筹城乡综合配套改革试验区的重庆市在这方面做了有益的尝试和制度创新。2008 年 12 月 4 日，重庆市成立了全国首家农村土地交易所，推出了地票交易模式。截至 2010 年 5 月 31 日，重庆农村土地交易所一共举行了 12 场地票拍卖会，共交易地票 92 宗，总计 2 万亩，成交金额 21.36 亿元，成交均价 10.68 万元/亩。地票交易制度有利于解决城市发展中的土地资源短缺与农村土地闲置的问题，有利于建立健全土地承包经营权流转市场，促进城乡经济社会全面协调可持续发展。本文对重庆市地票交易制度进行探讨，分析发现存在的问题，并提出相应的对策建议。

一、地票的含义及运行过程

（一）地票的含义

所谓地票，是指包括农村宅基地及其附属设施用地、乡镇企业用地、农村公共设施和农村公益事业用地等农村集体建设用地，经过复垦并经土地管理部门严格验收后腾出的建设用地指标，由市国土房管部门发放的等量面积建设用地指标凭证。[2]

（二）地票的运行过程

1. 复垦。将闲置的农村宅基地及其附属设施用地、乡镇企业用地、农村公共设施和公益事业用地等农村集体建设用地进行专业复垦。凡农户申请宅基地复垦，必须有其他稳定居所，而且有稳定工作或稳定生活来源。同时规定复垦整理新增的耕地继续由原宅基地农民承包经营，自己不经营的，可再次流转并获得相应收入。

2. 验收。经土地管理部门严格验收后腾出的建设用地指标，由市土地行政主管部门向土地使用权人发放相应面积的地票。

3. 交易。在重庆市农村土地交易所开展地票交易。所有法人和具有独立民事能力的自然人均可通过公开竞价购买地票。价格确定环节上，在综合考虑开垦费、新增建设用地土地有偿使用

收稿日期： 2010－06－10

作者简介： 沈　冰（1969－），男，四川简阳人，重庆大学经济与工商管理学院博士研究生，西南大学经济管理学院副教授。研究方向：金融市场。

(C)1994-2024 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

费等因素的基础上，制定全市统一的城乡建设用地挂钩指标交易基准价格，供交易双方参考。地票交易收益除缴纳少量税费外，绝大部分归农民家庭所有。耕地、林地的承包经营权交易收益全部归农民家庭所有。农村集体经济组织获得的土地收益主要用于农民社会保障和新农村建设等。

4. 使用地票。在城镇使用时，可以纳入新增建设用地计划，增加等量城镇建设用地，并在落地时冲抵新增建设用地土地有偿使用费和耕地开垦费，但要符合土地利用总体规划和城乡总体规划，办理征收转用手续，完成对农民的补偿安置。征为国有土地后，通过“招、拍、挂”等法定程序取得城市土地使用权。

二、重庆地票交易制度的运行情况

重庆市作为统筹城乡综合配套改革试验区，在土地流转方面做了积极的探索和制度创新。为了实现城市建设用地增加与农村建设用地减少挂钩，在土地流转中促进农民增收和严格保护耕地，2008 年 12 月 4 日，重庆市成立了全国首家农村土地交易所，并举行了首场地票交易会。当时有 12 家单位参加竞买两宗地票共1 100亩指标，最后由重庆玉豪龙实业有限公司和重庆市城市建设投资公司分别以 8.53 万元/亩和 8.02 万元/亩的价格竞买了 300 亩和 800 亩地票指标。目前，重庆农村土地交易所已举行了 12 场地票拍卖会（见表 1）。12 场地票拍卖会共交易了 92 宗地票，总计 2 万亩，成交金额达 21.36 亿元，成交均价 10.68 万元/亩。其中，交易规模最大的是第 7 场地票交易会，拍卖当日正好是重庆农村土地交易所成立一周年之际，地票交易会的竞买气氛也异常激烈。当次推出的 4 000 亩地票最终由重庆龙湖恒尚房地产发展有限公司、重庆市城市建设投资公司、重庆市地产集团、重庆城市交通开发投资有限公司四家单位竞得，交易总金额达 3.958 亿元，交易的均价和最高单价都创下当时的新高。从表 1 可看出，地票拍卖会的成交均价和最高单价都呈稳步上涨趋势，同时，交易金额也呈上升趋势。总体来说，经过近 2 年的探索和实践，重庆地票交易制度在不断地完善，运行情况良好而稳健，交易越来越活跃，地票这种新的交易模式越来越受到投资者的青睐。参与交易的投资者既有本地的企业，也有外地的企业；既有国有企业，也有民营企业，甚至还有外资企业。

表 1　重庆地票交易会历次交易情况表

交易场次	交易时间	地票指标（亩）	成交金额（万元）	成交均价（万元/亩）	最高单价（万元/亩）	最低单价（万元/亩）
第 1 场	2008－12－4	1,100	8,980	8.16	8.53	8.02
第 2 场	2009－03－17	1,300	10,450	8.04	8.07	8.03
第 3 场	2009－05－11	1,100	8,180	8.17	8.25	8.10
第 4 场	2009－06－23	1,100	10,280	9.35	9.50	9.30
第 5 场	2009－08－21	1,200	11,230	9.36	9.38	9.33
第 6 场	2009－10－30	2,500	23,900	9.56	9.65	9.30
第 7 场	2009－12－4	4,000	39,580	9.70	9.70	9.70
第 8 场	2009－12－27	1,200	16,296	13.58	14.33	10.20
第 9 场	2010－02－5	1,800	20,286	11.27	12.70	10.10
第 10 场	2010－03－10	1,200	16,300	13.58	14.20	12.30
第 11 场	2010－04－30	1,500	21,060	14.04	14.40	13.68
第 12 场	2010－05－31	2,000	27,100	13.55	14.50	13.60

资料来源：重庆市国土资源和房屋管理局公众信息网。

目前，为了与现有国有土地管理制度衔接，重庆市政府对地票交易总量实行计划调控。根据年度用地计划、复垦土地规模和经营性用地需求情况，合理确定每年度的地票交易量，原则上不超过当年国家下达的新增建设用地计划的 10%。购得的地票可以纳入新增建设用地计划，增加等量城镇建设用地，并在落地时冲抵新增建设用地土地有偿使用费和耕地开垦费。当然，地票在落地使用时必须符合城乡总体规划和土地利用总体规划，必须办理征收转用手续。迄今为止，已有 3 家

(C)1994-2024 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

房地产公司购得的 4 宗地票通过了地票落地申请，总面积为 820 亩，其中包括玉豪龙有限公司获得的第一张落在空港新城的地票。

三、重庆地票交易制度的实施效果

重庆地票交易制度的出现打破了我国征收农村土地进行城市建设只能依靠国家下达有限指标的局面，使用地制度多出了一条市场化的渠道，这对推进统筹城乡综合配套改革、统筹城乡协调发展具有积极的意义。经过一段时间的探索和实践，地票交易制度引起了社会各界人士的关注，并取得了较好的社会效应和经济效应。

（一）缓解了城市建设用地紧张和农村土地闲置的矛盾

地票交易的核心是“先造地后用地”，先把农村宅基地等建设用地复垦为耕地后，才在城市新增建设用地，把城市建设用地增加与农村建设用地减少有机地联系在一起，在耕地得到保护的情况下，城市建设用地却增加了，取得了良好的社会效应。一方面，农村闲置土地资源复垦为耕地，提高了农村土地的利用率，解决了农村建设用地浪费问题。另一方面，城市建设用地有计划增加，可缓解城市建设用地紧张的矛盾，但城乡建设用地的总量却不会增加。据统计，目前，重庆人均生活用地在 250 平方米以上，而城市人均用地只有 80 多平方米，一个农村人口转化为城市人口，就可节约出 170 平方米的建设用地。如果重庆市 2 300 万农村户籍人口中有 1 000 万人转移进入城镇，按照现行的地票交易制度，就将节约 17 亿平方米建设用地，等于相应增加 250 多万亩耕地。[3]

（二）满足了用地单位对土地的需求

为避免国家计划指标与地票这一有偿指标双轨制的问题，重庆市出台了相关规定：在主城区，国家计划指标只能用于工业、公共设施等项目，经营性用地必须通过地票取得。地票购买者可在符合规划前提下，按自己意愿寻找地块，并向土地所在地政府提出转用申请，最后报市政府批准。因此，购买地票是取得经营性用地的前提和保障。地票的购买者主要有房地产企业、政府土地储备公司及工业园区等用地单位。购买了地票，相当于持有一张用地的 VIP 卡，可提前规划自己想要的土地。如，重庆腾翔实业有限公司在 2009 年 3 月以 2 409 万元购买了一张 300 亩的地票，该企业准备将地票落户到九龙坡区。因此，在该地票落地前，腾翔实业就在当地拿了一块地，并准备将以地票“锁定”的土地和该块地连成一片，以解决自己用地的需要。同时，地票还可作为获得土地储备的一个重要途径，增加用地单位获取土地的筹码，以满足用地单位对土地的需求。

（三）促进了城市反哺农村、发达地区支持落后地区发展的进程

地票交易制度将农村闲置的建设用地通过招拍挂方式以转让、出租、作价入股、抵押等形式进行流转，盘活农村地区闲置的建设用地资源，使固化的土地资源流动起来，极大地提升了农村特别是偏远地区的土地价值。由于城乡土地的价值存在较大差距，而地票交易制度可实现城乡级差地租的价值化，这个价值可转化为城市反哺农村的资金来源。如果重庆每年有 1 万亩农村闲置建设用地复垦后变为地票进行交易，以现在每亩平均交易价格 10 多万元计算，每年将有 10 多亿元资金从城市流向农村。因此，地票交易制度促进了统筹城乡协调发展，实现了城市反哺农村、发达地区支持落后地区发展的目的。

（四）保护了农民的利益，增加了农民的收入

地票交易制度有利于完善农村土地管理制度，保证了农村土地的占有、使用、收益等权利，有利于保障农民的合法权益。地票交易制度坚持国家土地制度，不改变土地权属，不改变现行土地制度，充分兼顾国家、集体和农民的利益。[4] 由于地票交易的价格远高于农村闲置建设用地的价格，农民通过地票交易增加了收入，促进了农村劳动力向城市的转移，增加了农业投入的资金，提高了农民进入城镇后的生活保障水平和发展能力。如，重庆江津区是重庆市复垦规模项目最大的地区，据统计，该区 2009 年提供了近 3 000 亩建设用地指标进入农村土地交易所，已先期获地票款 2.2 亿元。如果把该区可复垦的农村建设用地全部复垦，以当前地票价格计，指标置换金额将近百亿元，这些资金将有力地促进当地农村居民收入的增加。

（五）促进了农村要素市场的发展

地票交易制度把农村复垦土地与城市建设用

(C)1994-2024 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

地紧密联系在一起，可实现城乡土地资源的远距离、大范围的空间配置优化，使固化的土地资源转化为可以流动的资本。土地资源作为农村最基本的生产要素，当它从过去的静态通过地票交易变为动态后，实现了价值的增值，为农村要素市场的发展注入了新的活力和动力，对农村资本市场、产权市场、劳动力市场、技术市场等其他要素市场的发展起到了积极的促进作用。

四、重庆市地票交易制度存在的问题

地票交易制度是对土地承包经营权流转的一种制度创新，对统筹城乡协调发展起着积极的作用。但由于地票是刚刚推出的一个新的交易品种，没有成功的经验可借鉴，在制度设计、分配机制、交易机制、监督机制等方面还存在一些问题。

（一）制度设计还有待改进

由于地票交易制度在重庆还处于创新探索阶段，在制度设计方面还存在一些不足。首先，土地复垦手续十分复杂。从有关部门编制城乡建设用地挂钩专项规划，到权利人申请复垦、复垦后的申请验收，并确认核发城乡建设用地挂钩指标凭证，这些审批和决策手续非常复杂。同时，复垦权利没有法定化，不能转让，影响了土地权利人复垦的积极性。其次，存在地票所带来的增加等量用地的权利归属问题。当前，从重庆地票交易的制度设计来看，此权利属于政府，《重庆农村土地交易所管理暂行办法》只赋予了地票持有人对地块的选择权。地票持有人按照有关规定看准地块后，向政府提出征地建议，政府就按程序对该地块进行征用，并作为经营性用地进行公开拍卖，地票持有人没有获得该土地的优先权，只能与其他竞争者一起平等竞争，地票持有人面临着拿不到目标地的风险，这样必然会影响到竞拍地票的积极性。最后，重庆规定主城区的经营性用地只能使用地票，但远郊区县仍然实行上级下达形式，这样会在用地指标上产生国家无偿指标与地票有偿指标的获取上的双轨制问题。

（二）分配机制不完善

地票从产生、挂牌交易到最后落地，所涉及的利益主体众多，主要包括政府主管部门、专业复垦机构、农村集体经济组织、农村建设土地使用权人、地票持有人等。由于没有一个明确的利益分配机制，在地票交易利益分配环节上会产生许多问题。如，复垦成本在地票挂牌交易中如何体现，城镇建设用地出让“所得”与相应农村建设用地减少“所失”是否以及如何“挂钩”等问题。目前，重庆地票交易的分配机制是地票的转让成交费用一部分支付复垦成本，一部分对建设用地上的房屋比照征地的标准给予补偿，一部分对其新购房给予补贴。如果还有结余，就由区县政府建立耕地保护基金。转让地票的农民还享受不到地票落地时形成的溢价。最终的结果是对于转让地票的农民来说，并没有得到多少实惠。这样一来，对于可复垦的建设用地，农民可选择空置、出让、转让或者出租于农业建设，只要其他用途的收益超过复垦收益，农民就不愿意复垦。可见，由于分配机制不完善，导致农民复耕的积极性并不高，在一定程度上影响了地票的供给。

（三）交易机制不完善

目前，重庆地票交易采用打包方式，交易单位一般都是几百亩，采取公开拍卖的方式进行交易，参与竞拍者数量较少，交易不够活跃，竞价不够充分，使其地票的价格形成机制不够科学、合理。另外，重庆土地交易所只有地票交易的一级市场，还没有建立地票交易的二级市场，使得地票缺乏足够的流动性，地票的转让和退出都非常困难。

（四）监督机制不健全

依照重庆市《暂行办法》的规定，在核发地票之前，区县国土资源部门按规定对复垦土地组织验收，验收合格后，按照有关规定，向市国土资源部门申请确认并核发城乡建设用地挂钩的指标凭证——地票。作为验收单位的区县国土资源部门，既是复垦耕地的受益者，又是复垦验收的审批者，同时还是复垦成本的支付者。由于复垦耕地的未来利用与国土资源部门没有直接关系，在缺乏监督的情况下，很难保证国土资源部门的行为能够公正、公开和公平，复垦耕地质量和数量也就难以保障，就会损害将来使用这些复垦耕地的农民利益。另外，在地票拍卖和落地时也存在监管不严的情况。因此，对国土资源部门的行为进行监督是很有必要的。

五、完善地票交易制度的措施

（一）逐步完善地票交易制度设计

(C)1994-2024 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

制度设计是地票交易制度最重要的一环，只有制度设计科学、合理，才能保障地票交易的顺利进行和健康发展。首先，改进制度安排，保障地票供给。由于宅基地和房屋是农村居民可以直接掌控的财产，而小块土地的复垦带来的收益并不能从根本上改变农村居民的生活水平，这使其复垦的积极性不会太高。因而，为提高复垦的积极性，提高地票的供给，要简化土地复垦手续，在复垦申请环节取消农村集体经济组织同意的规定。同时，还可把复垦权利证券化，使其可通过土地交易所进行转让。其次，为鼓励更多的投资者参与地票交易，规定地票持有人不仅有对地块的选择权，还对该土地在拍卖时有一定的优先权。此外，扩大地票的供给范围。在城镇开发建设过程中，由于旧城改造、危房拆迁、工厂改制及规划和建设的调整，形成了大量的、零碎的、使用权不统一的城镇建设用地，城镇建设用地也可以通过地票化来完成对零散地块的整合、对闲置土地的开发。城镇建设用地的地票化将为城镇国有土地出让制度带来较大的变化，也有望为统一的城乡土地交易市场制定产品标准。最后，应统一使用地票的标准，不管是主城区，还是远郊区县的经营性用地，都只能使用地票。当然，考虑到地区之间的差异，可以规定 3～5 年的过渡期。

（二）协调各种利益分配机制

由于地票交易制度涉及国家、集体和个人的利益分配，协调各种利益分配关系十分重要。具体来说，要从立法上保障国家、集体和个人的合法权益，要让利益各方的代表参与地票交易分配制度的制定，让利益各方通过合适的渠道和方式进行表达，通过各种利益的博弈，形成制度性的妥协，平衡和协调各方的利益。[5] 目前，重庆的地票交易中，农村集体建设用地的可冲抵项目较少，仅有耕地开垦费，费用标准低于城镇建设用地的标准。这种利益分配机制对复垦的农村集体和个人不利，应增加和提高农村集体建设用地复垦的可冲抵项目及标准。另外，转让地票的农民没有享受到地票落地时形成的溢价收益，应加以考虑。

（三）完善地票交易机制

为鼓励更多的投资者参与地票交易，活跃地票市场，可改变重庆地票交易打包的方式，把最小交易单位设计为 1 股/亩，降低进入门槛，使参与者不仅限于机构投资者，个人投资者也可以参与。[6] 参与者的大量增加可使竞价更加充分，使地票的成交形成机制更为合理。同时，建立地票交易的二级市场，交易地点仍设在土地交易所。二级市场的建立可为地票持有者提供转让和退出的机会，有利于刺激一级市场的交易和发展。考虑到初期交易者较少的情况，二级市场可每周交易一次，以后逐渐过渡到每个工作日都可以进行交易。未来交易规模和投资者扩大后，还可考虑与本地证券公司合作，进行联网交易，投资者可像买卖股票那样很方便地买卖地票，在各方面条件都比较成熟时，再筹划建立全国性市场。

（四）完善地票交易的监督机制

地票交易制度涉及诸多环节，一旦某一个环节出现问题，将影响到整个交易制度的健康运行，而防范的措施就是完善地票交易的监督机制。首先，在复垦立项实施前，可将未来复垦的耕地标准、复垦费用进行公布，可组织专业的复垦机构进行复垦，并对其进行必要的监督。其次，在验收环节，科学设计验收流程，既要有技术性的验收标准，又必须获得复垦耕地使用者的签字同意，不能由国土资源部门一家说了算，必须由多方同意才能通过验收。如，双方在验收标准上有异议时可请求上级政府土地管理部门进行裁决，对裁决不服可向人民法院提起诉讼。最后，在地票拍卖和落地的过程中也要加强监督和管理，防止出现串谋压价、侵害他人利益的行为发生。

参考文献：

[1] 王守军，杨明洪. 农村宅基地使用权地票交易分析[J]. 财经科学，2009，(4).

[2] 郭振杰. 地票的创新价值及制度突破[J]. 重庆社会科学，2009，(4).

[3] 田文生. 第三次土地改革——重庆模式破冰[J]. 政府法制，2009，(2).

[4] 郭振杰，曹世海. 地票的法律性质和制度演绎[J]. 政法论丛，2009，(2).

[5] Peltzmann S. Towards a more General Theory of Regulationg[J]. Jonrnal of Law and Economics，1976，(19).

[6] 白鹤祥. 以地票交易为借鉴建立土地当量交易制度[N]. 金融时报，2009－10－26.

（责任编辑：闫春英）

(C)1994-2024 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net